

1502915-69.2021.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... necessário à condenação pela prática do tráfico de drogas, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a notícia recebida pelos policiais de que o acusado realizava o tráfico, na modalidade 'disk entrega', o que ensejou o patrulhamento pelos castrenses ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502915-69.2021.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502915-69.2021.8.26.0047 - 2021/002803

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ERIVELTON DA SILVA BRITO

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1.ERIVELTON DA SILVA BRITO, qualificado nos autos (fl. 12), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque na data, horário e local descritos na denúncia, nesta Cidade e Comarca, supostamente, transportava, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 38 (trinta e oito) porções de maconha, com peso líquido total de 427,07g (quatrocentos e vinte e sete gramas e sete centigramas) [fls. 82/83].

Não houve proposta de acordo de não persecução penal (fl. 81).

O acusado foi notificado (fl. 91) e, após apresentação de defesa preliminar (fls. 96/98), a denúncia foi recebida (fls. 99/100).

Em instrução foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e o réu interrogado (fl. 111).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação, nos termos da denúncia (fl. 111) e da d. Defensora, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo, substituída por restritivas de direito (fl. 111).

É o relatório.

2. A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 7/8)

e pelos laudos periciais da substância entorpecente (fls. 20/25 e 71/73). Na fase policial o acusado aduziu que sua genitora está ciente de sua prisão; que está ciente do seu direito constitucional de ficar em silêncio e deseja falar; que não possui advogado; que é constantemente perseguido pela Polícia Militar, pois possui passagem, mas saiu do crime e não se envolve mais com coisa errada; que recebeu inclusive a moto de presente de seu genitor, pois o auxilia como pedreiro e trabalha como pedreiro com ele; que hoje estava apenas andando com a moto quando ao avistar a viatura da PM reduziu velocidade, pois não tem habilitação e foi abordado; que foi abordado, nada de ilícito foi localizado com o interrogado e colocado na viatura (chiqueirinho da viatura) sem qualquer justificativa; que não tinha nenhuma droga com o declarante e a droga que os militares estão dizendo que localizaram com o declarante, o declarante nega; que os PMS o perseguem pelas passagens que já possuiu; que está trabalhando e vivendo licitamente e está sendo prejudicado pelo seu passado; que possui uma mulher grávida de 8 meses e auxilia em seu sustento (fl. 12).

Em Juízo o réu aduziu que não estava transportando o entorpecente, nem tinha balança. Afirmou que não tem aparelho celular, de modo que não poderia ter recebido nada via aplicativo WhatsApp. Estava na Estrada da Pinga a fim de ir em na boate Maça do Amor, que costumava frequentar. Os policiais passaram pelo acusado e depois voltaram para realizar a abordagem. Não empreendeu fuga. Em abordagem, os policiais mandaram que o acusado se sentasse em cima das mãos, e o interrogado obedeceu. Os militares perguntaram sobre entorpecente, e o denunciado afirmou que não tinha nada. Os policiais disseram que o acusado pertencia ao PCC, e perguntaram o que o réu tinha a oferecer. O acusado afirmou aos policiais que não era integrante de nenhuma facção. Os militares falaram para o acusado entregar alguma droga ou delatar quem tinha entorpecente, em troca da soltura do denunciado, e o acusado informou que não tinha droga e não tinha conhecimento de quem teria, pois só estava indo na boate. Os fatos ocorreram por volta das 16h. Os policiais perguntaram se a moto era produto de crime, e o acusado informou que a moto pertencia ao pai. O acusado havia entendido que por ter dirigido a moto sem ter habilitação, ocorreria 'a quebra da condicional'. O interrogado informa que, em razão de ter passagens, os policiais, com frequência, passavam em frente da residência do acusado, e o abordavam. Afirmar que quando for liberado, seja por cumprimento de pena, ou por absolvição, terá que pedir autorização para mudar de cidade, para sair de Assis, pois tem receio de que acusações injustas aconteçam por perseguição. O interrogado afirma que se estivesse com a droga, seria réu confesso, pois sabe que sua pena poderia ser reduzida em razão de confessar. E que não vai confessar, pois não estava com a droga. O acusado afirma que os policiais, sempre que o abordam, dizem que o interrogado tem droga, e que faz parte de facção, atuando como 'disciplina'. Estava em cumprimento de pena em meio aberto, e apenas não estava indo assinar o benefício, em razão da suspensão da pandemia. Reafirma que não foi apreendido nenhum dinheiro, e que não tem aparelho celular. Já conhecia os policiais que o abordaram. Informa que os policiais chamaram reforços, tendo ido ao local outra viatura, com policiais que também já conheciam o interrogado, por passagens anteriores, como o Policial Zezza e o Policial Binho. É usuário de cocaína. A primeira vez que foi preso, havia sido pego com cocaína, que afirma que era para uso próprio. A segunda vez que foi preso, a esposa, de que estava separado, estava com 45 g de maconha. Na época dos fatos, estava trabalhando com o pai, que é mestre de obra e carpinteiro (fl. 111).

O Policial Militar João Alex obtemperou que estava em patrulhamento pela Cidade de Assis, quando chegou a informação de que o acusado, que já era conhecido nos meios policiais, estaria realizando a traficância, via aplicativo WhatsApp, sendo que a informação relatava que ele estaria fazendo uma entrega na Estrada da Pinga. Com essas informações, o depoente direcionou-se a estrada. O acusado, ao perceber a presença da polícia, tentou fugir. O denunciado estava com uma moto CB 300 de cor vermelha. O réu foi contido e, em abordagem, foram localizadas na cintura do acusado 38 porções de maconha que estavam prontas para comércio e dois pedaços grandes de maconha. O réu confessou a traficância, mas não indicou com quem faria contato na Estrada da Pinga. O acusado então foi preso e levado ao Plantão. A

informação recebida pela polícia indicava não só o nome do acusado, mas também as características físicas dele. Também foi passada a informação do veículo que o acusado estava dirigindo. O depoente recorda-se que também houve a apreensão de uma balança. Não se lembra se foi apreendido aparelho celular. O local é uma estrada de terra de fácil acesso, próximo a cidade, e não havia outras pessoas no local (fl. 111).

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Marcos Augusto, tendo acrescentado que em revista pessoal, foi localizada na cintura do acusado uma sacola branca, e dentro dessa sacola havia 38 porções de maconha, além de outros dois pedaços maiores e uma balança de precisão (fl. 111).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação do acusado é medida de rigor, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia foram ratificados pela prova oral sobredita.

É sabido que não se pode relegar ao oblívio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Desse modo, para que o testemunho policial deixe de ter presunção de credibilidade, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente alegações desacompanhadas de elementos de convicção.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - VALOR PROBANTE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - AUSÊNCIA REQUISITOS. - Restando comprovadas a materialidade e autoria, mostra-se descabida a pretensão absolutória ou desclassificatória, pois não obstante tenha alegado o réu ser a droga apreendida de propriedade de outro indivíduo, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, já que não logrou êxito em demonstrar que as substâncias encontradas eram de outra pessoa ou, até mesmo, que o paciente é apenas usuário. - Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam os demais testemunhos, salvo se existirem sérias dúvidas sobre sua lisura, ônus da defesa. - Ausente os pressupostos legais da incidência da minorante descrita no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, não há que se falar em redução da pena no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). (TJ-MG - APR: 10701130115929001 MG, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 06/05/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2014).

Como é cediço, é reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do tráfico de drogas, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a notícia recebida pelos policiais de que o acusado realizava o tráfico, na modalidade 'disk entrega', o que ensejou o patrulhamento pelos castrenses no local em que o acusado foi abordado, a quantidade e a forma de embalagem do entorpecente apreendido em posse do réu, a apreensão de balança, o que bem demonstra a finalidade de mercancia, ressaltando-se, ainda, a confissão extrajudicial, quando da abordagem policial.

Outrossim, ad argumentandum, vale ressaltar que a confissão extrajudicial deve prevalecer sobre a retratação judicial, uma vez que, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, confere maior credibilidade à primeira, se a segunda se apresenta divorciada do conjunto probatório, mesmo porque a confissão de autoria vale, não pelo lugar em que é prestada, mas, pela força de convencimento que possui (cf. TJMG - APR: 10702041186777001 MG, Relator: Paulo César Dias, Data de Julgamento: 13/05/2014, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/05/2014).

Nunca é demais lembrar que sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontado sua ocorrência por outros meios de prova (cf. TJSP - Ap. Criminal nº 990.08.011.986-9 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator Newton Neves - J. 09.12.2008 -

v.u.).

Nessas condições, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de tráfico ilícito de entorpecente, de rigor a prolação de decreto condenatório, não se tratando de hipótese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

2.1. Passo à dosimetria da pena.

O acusado é reincidente específico (ação penal nº 0000237-50.2017.8.26.0580 - execução 0004743-54.2018.8.26.0509; ação penal 0006924-95.2014.8.26.0047 - execução 0001920-09.2015.8.26.0996) - cf. Certidões e F.A de fls. 40/42.

Intensíssima a culpabilidade (reprovabilidade da conduta), pois se dispôs a transportar, para o comércio, 427,07g de maconha, capaz de alimentar o vício de inúmeras pessoas. Péssimo o motivo, já que o lucro fácil à custa da saúde pública informou a prática do crime.

Em consequência, fixa-se a pena base 1/6 acima do mínimo legal, a teor do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Em seguida, em razão das reincidências, a reprimenda é elevada em 1/5, e, em razão da confissão extrajudicial, considerada na fundamentação, nos termos da Súmula 545 do E. STJ, é reduzida em 1/6.

Observa-se que embora o acusado tenha negado a posse e o tráfico na fase extrajudicial e judicialmente, os dois policiais ouvidos em audiência, de forma coerente e consistente, confirmaram o histórico da ocorrência, inclusive na parte em que afirmam que, no momento da abordagem e prisão, o acusado confessou de forma espontânea a propriedade do material ilícito apreendido, bem como a realização do tráfico. E esse elemento de convicção foi utilizado na fundamentação sobredita para formar o convencimento deste decisor.

Vale ressaltar que Colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de aplicação da Súmula 545 - confissão espontânea - ainda que durante o interrogatório na fase policial, ou durante o interrogatório na fase judicial, o réu tenha negado o cometimento do delito, uma vez que as declarações feitas pelo réu, durante o momento da abordagem policial, foram utilizadas para fundamentar a condenação (cf. Habeas Corpus nº 460.446 - MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. em 1º/9/2018).

No mesmo diapasão, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL INFORMAL. UTILIZAÇÃO. FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N.º 545 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Se a confissão informal do Agravado aos policiais acerca da subtração patrimonial, no momento da prisão em flagrante, foi utilizada como fundamento pelo Tribunal de origem para manter a sua condenação, é devida a incidência da respectiva atenuante. Aplicação da Súmula n. 545 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido". (STJ - AgRg no RESp 1827438/MG 6ª Turma - Relª. Minª. Laurita Vaz , J. 19.9.2019 P. 1º.10.2019), destaquei.

No mesmo sentido:

Com efeito, esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, embora o agente tenha negado qualquer envolvimento com o delito ao prestar depoimento na fase inquisitorial e durante a instrução criminal, reconheceu ser o autor da prática delitiva a três agentes policiais, sendo que as suas declarações foram sopesadas na formação do juízo condenatório, tendo sido consignado, inclusive, que o réu indicou que parte da res furtiva estaria em sua residência, o que permitiu a recuperação de tais bens. Se a confissão informal do réu pode servir de sustentáculo para a condenação penal, desde que seja corroborada por outros elementos probatórios, forçoso reconhecer que tal manifestação justifica, igualmente, a incidência da atenuante de pena do art. 65, III, "d", do Código Penal (STJ, HC n. 358.744/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/12/2016).

Nesses exatos termos também já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, senão vejamos:

Embora o acusado tenha ficado silente na fase extrajudicial, os dois policiais ouvidos em audiência, de forma coerente e consistente, confirmaram o histórico da

ocorrência, inclusive na parte em que afirmam que, no momento da prisão, o acusado confessou de forma espontânea a propriedade do material ilícito apreendido, bem como a realização do tráfico. E esse elemento de convicção foi utilizado pelo douto Magistrado para formar o seu convencimento (Súmula 545 do STJ) [cf. Apelação Criminal nº 1500187-42.2020.8.26.0580, Rel. Des. Edison Tetsuzo Namba, 11ª Câmara de Direito Criminal, j. em 22/4/2021).

Por fim, a reincidência desautoriza a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3. Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório para condenar ERIVELTON DA SILVA BRITO, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, estabelecido em lei especial.

O montante da pena corporal e a reincidência desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não se concede o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que tal benefício é incompatível com a repercussão social e a periculosidade inerente ao delito, devendo-se, ainda, assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal, evitando-se a possibilidade de fuga, recomendando-o na prisão em que se encontra.

Como consequência da condenação, nos termos do art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco da motocicleta e da balança apreendidas - em favor da União (fl. 19).

Nunca é demais lembrar que deve ser decretado o perdimento de bens em favor da União quando não há comprovação de que tais bens e o valor em dinheiro foram adquiridos lícitamente e, em sentido oposto, há comprovação consistente da traficância, evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime (cf. TJSP, Apelação nº 0203363-94.2010.8.26.0346, 2ª Câmara, Relator o Desembargador Paulo Antônio Rossi, j. em 13/02/2012).

Em consequência, determino a instauração de incidente para fins de alienação judicial eletrônica do automóvel mencionado, em caráter cautelar.

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observados os termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

À d. Defensora nomeada, arbitro honorários, nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Assis, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA